

ØKT 5 AV 5 ORGANISASJON OG LEDELSE · KAPITTEL 20

Kan Ida skrive «40 %» i annonsen?

Ida har ni ideer til markedsføring. Kari vil vite hva som er lov før noe går i trykken.



FREDAG · NORDLYS ELEKTRO AS

Annonsen skal til trykk mandag. Den lover 40 % lavere strømregning, og ingen har regnet på det.



SAKEN · MARKEDSFØRINGEN · NORDLYS ELEKTRO AS

Ni ideer, og ingen har regnet på 40 %

IDA

«Vi kutter strømregningen din med 40 %. Det selger.»

TOM, AVDELINGSLEDER SERVICE

«Gir den ti nye kunder og ingen klager, er den god.»

KARI, DAGLIG LEDER

«Ingenting går i trykken før vi vet hva som er lov.»

SPØRSMÅLET **Hvor mange av de ni er lov?**

Kan Ida skrive «Vi kutter strømregningen din med 40 %» i annonsen?

DET VET VI

Annonsen skal til trykk mandag. Ingen hos Nordlys har regnet på 40 %. Tom: «Gir den ti nye kunder og ingen klager, er den god.»

A Ja

Alle annonser overdriver litt, og kundene vet det. «40 %» er salgsspråk på linje med «Oslos hyggeligste elektrikere».

B Nei, ikke ennå

En påstand om virkning må kunne dokumenteres når annonsen trykkes. Uten et regnestykke først kan den ikke stå.

C Ja, men

Den kan stå hvis Nordlys regner på det når noen klager. Forbrukertilsynet spør jo først etterpå.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 23

Slik leser du Idas liste over tiltak

HVA ER DET?

Idas utkast: ni tiltak for å markedsføre Nordlys til privatkunder, slik de ligger på Karis pult.

HVORFOR REGNER VI DET UT?

Markedsføringsloven beskytter forbrukeren. Hvert tiltak må holdes opp mot paragrafene før noe trykkes.

SLIK REGNER DU

1. **Påstand om virkning? Dokumentasjon først (§ 3)**
2. **Uriktig, utelatt eller press? Alltid ulovlig**
3. **Konkurranse? Klare vilkår (§ 18)**



IDAS LISTE (UTDRAG AV NI)

1 **«Vi kutter strømregningen din med 40 %»**
2 «Oslos hyggeligste elektrikere»
4 Trekning bare blant dem som kjøper
5 Strømmen på først når kunden signerer
6 «Godkjent av Fjellkraft Nett AS»
7 «Ladeboks 9 900 kr», montering i liten skrift

Kilde: oppgave 2C

Ni tiltak, tre spørsmål

Først: hva Ida kan dokumentere

Påstanden	?	*Ikke undersøkt ennå*
«Godkjent»	?	*Ikke undersøkt ennå*
Prisen	?	*Ikke undersøkt ennå*
Trekningen	?	*Ikke undersøkt ennå*
Grunnen	?	*Ikke undersøkt ennå*

NESTE **Hva må finnes før annonsen trykkes?**

Fem spørsmål før annonsen går i trykken

1

Bevis

Hva må finnes før trykk?

2

Villedning

Når er den alltid ulovlig?

3

Prisene

Hva må kunden se?

4

Trekningen

Hva sier § 18 i dag?

5

Etikken

Hvorfor følge loven?

Underveis jobber dere med oppgave 2C, og til slutt en samtale i par. Alle paragrafene står på arket for økta.

På jobb heter det ofte noe annet

Markedsføring	=	Reklame, annonse, kampanje, «gå ut med et tilbud»
Villedende markedsføring	=	«Lureri», «for godt til å være sant»
Urimelig handelspraksis	=	Pressalg, «bare i dag», «kjøp før fredag»
Forbruker / næringsdrivende	=	Privatkunde / bedriftskunde, byggherre, entreprenør

Ordene til høyre hører du på jobb. På prøve og eksamen bruker du lærebokas og lovens ord til venstre.

Regnestykket først. Annonsen etterpå



Her: dokumentasjonen må finnes

Ikke her: når Forbrukertilsynet spør

Påstand	Vurdering
«Vi kutter strømregningen din med 40 %»	**virkning: må dokumenteres (§ 3)**
«Oslos hyggeligste elektrikere»	**åpenbar overdrivelse: lov**
Reklame som ser ut som en nyhetsartikkel	**ikke lett å se at det er reklame (§ 3)**

REGELEN **Påstand om virkning → dokumentasjon før publisering (§ 3). Åpenbar overdrivelse → lov.**

Uriktig, utelatt eller press: alltid ulovlig

§ 6 Urimelig handelspraksis er forbudt

§ 7 Villedende handling

«Godkjent av Fjellkraft Nett AS» med bare rammeavtale

§ 8 Villedende utelatelse

«Ladeboks 9 900 kr», montering i bitteliten skrift

§ 9 Aggressiv

Strømmen settes ikke på før kunden har signert

REGELEN **§ 6: forbudt. Alltid urimelig: § 7 uriktig, § 8 utelatt eller uklart, § 9 press. Sårbare grupper vurderes fra deres perspektiv.**

Slik finner du prisen forbrukeren ser

HVA ER DET?

Timeprisen og et tillegg slik en privatkunde ser dem: med 25 % merverdiavgift.

HVORFOR REGNER VI DET UT?

Forbrukeren betaler med merverdiavgift. Prisen skal opplyses så den lett kan ses (§ 10), og ikke gjemmes i liten skrift (§ 8).

SLIK REGNER DU

1 **Timepris: 890 × 1,25 = 1 112,50 kr**
2 **Merverdiavgiften alene: 890 × 0,25 = 222,50 kr**
3 **Utrykning: 600 × 1,25 = 750 kr**



PRISLISTE, SERVICE (UTDRAG)

Timepris uten mva.	**890 kr**
Merverdiavgift	**25 %**
Utrykningstillegg uten mva. (eksempel)	600 kr
El-guiden 2025, med mva.	900–1 500 kr

Kilde: faktaarket; El-guiden 2025; utrykningstillegget er et eksempel

1 112,50 kr

Ida vil ha trekning bare blant dem som kjøper skapbytte. Er det lov?

DET VET VI

Idas liste har to trekninger: én blant alle som ber om befaring, og én bare blant dem som kjøper skapbytte. Konkurranser står i markedsføringsloven § 18.

A Lov

Det er bare en trekning, og ingen blir lurt. Kundene vet hva de kjøper, og premien er en bonus.

B Forbudt

Når deltakelse krever kjøp, er konkurransen forbudt. Det står i § 18, slik boka gjengir den.

C Endret

Boka og loven sier ulikt. Loven er endret siden boka, og i dag avgjør vilkårene og måten trekningen gjøres på.

Rekk opp hånda. Ikke svar riktig, svar ærlig.

SVARET KOMMER PÅ LYSBILDE 13

Ida vil ha trekning bare blant dem som kjøper skapbytte. Er det lov?

A Lov

HOLDER IKKE

Den er ikke lov uten videre. Vilkårene skal være klare og lett tilgjengelige, og trekningen vurderes etter §§ 6–9.

B Forbudt

HOLDER IKKE

Det sier boka, som gjengir § 18 slik den lød i 2009. Stortinget endret paragrafen i 2013, og forbudet gjelder ikke lenger.

C Endret

RIKTIG

Boka sier forbudt, loven i dag sier klare vilkår og vurdering etter §§ 6–9. På eksamen: svar etter boka, og nevn endringen.

REGELEN **Konkurranse betinget av kjøp er ikke forbudt i dag, men vilkårene skal være klare (§ 18, endret 2013).**

Boka sier forbudt. Loven i dag sier noe annet

BOKA (§ 18 SOM I 2009)

Forbudt

Konkurranse betinget av kjøp er forbudt.
Samlemerker er lov når de gir mer av samme ytelse.

LOVEN I DAG (ENDRET 2013)

Klare vilkår

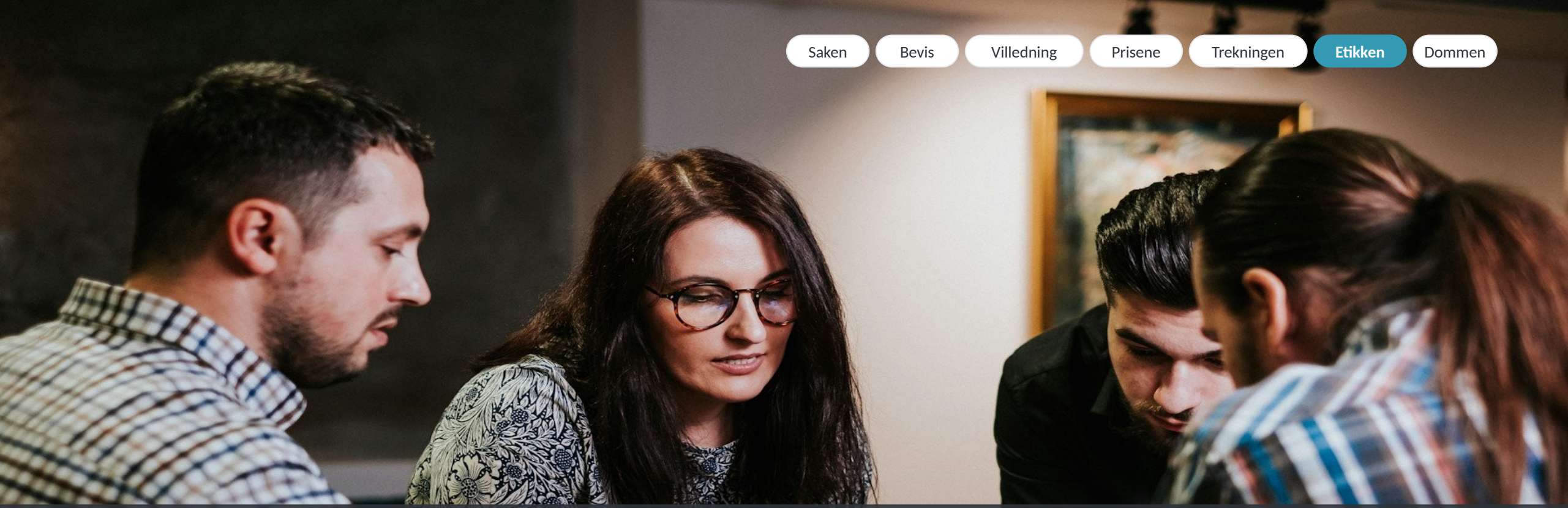
Ikke forbudt i seg selv. Vilkårene skal være klare og lett tilgjengelige, og konkurransen vurderes etter §§ 6–9.

REGELEN **På eksamen: svar etter boka, og nevn at § 18 ble endret i 2013. På jobb: følg loven slik den er i dag.**

Fire linjer. Hvorfor følge loven?

Påstanden	**Regnet**	Bare tall med regnestykke i skuffen før trykk (§ 3).	BRA
«Godkjent»	**Strøket**	Rammeavtale er ikke godkjenning (§ 7).	BRA
Prisen	**Med mva.**	Ladeboks med montering, timepris 1 112,50 kr med mva. (§§ 8 og 10).	BRA
Trekningen	**Åpen**	Blant alle som ber om befaring, med klare vilkår.	BRA
Grunnen	**?**	*Ikke undersøkt ennå*	

NESTE **Kari, Tom og Ida er enige om annonsen, men ikke om hvorfor.**



5 · ETIKKEN

Alle tre vil følge loven, men av tre ulike grunner.

Tre spørsmål, ikke tre svar

Pliktetikk

Er handlingen riktig?

Kari: «Vi lover aldri noe vi ikke kan dokumentere, uansett hva det koster i salg.»

Dydsetikk (sinnelagsetikk)

Hva slags menneske?

Ida: «Jeg vil være en kalkulatør folk stoler på.»

Konsekvensetikk

Hva blir resultatet?

Tom: «Gir annonsen ti nye kunder og ingen klager, er den god.»

REGELEN **Plikt: er handlingen riktig? Dyd (sinnelagsetikk): hva slags menneske? Konsekvens: hva blir resultatet?**

Bokstaven er gulvet. Ånden er målet

LOVENS BOKSTAV

Høyst 15 %

Prisoverslaget kan sprekke med høyst 15 % (§ 32). Minstekravet, ofte et politisk kompromiss.

LOVENS ÅND

Et tak

15 % er et tak, ikke et fribeløp. Ånden spør hvem regelen skulle beskytte.

REGELEN **Ånden kan kreve mer enn bokstaven, aldri mindre.**

JOBB NÅ

2C

20 minutter

HER FINNER DU DEN

LØM-appen → Organisasjon og ledelse kapittel 20 → Filer → OL20_Noen_viktige_lover_Oppgaver_v6.xlsx → fanen 2C. Arket for økta har alle reglene.

Idas ni tiltak, og tre måter å spørre etisk på

Ni tiltak: Lovlig, Ikke lovlig eller Endret siden boka

Tre utsagn fra Kari, Tom og Ida: plikt, dyd eller konsekvens

Hva krever lovens ånd av Ida før hun skriver «40 %»?

Og hva sier ånden om kjøpsbetingede konkurranser?

Ferdig når

Ni grønne sjekker på tiltakene og tre på etikken.
Du kan si hvorfor trekningen blant kjøpere er «Endret siden boka».
Alene, i par eller i gruppe.

Tre lovlige, fem ulovlige, én endret siden boka

Lovlig

2 · 3 · 9

overdrivelse, åpen trekning, mer av samme

Ikke lovlig

1 · 5 · 6 · 7 · 8

§ 3, § 9, § 7, § 8, § 3

Endret

4

trekning bare blant kjøpere (§ 18)

Etikken: Kari pliktetikk, Tom konsekvensetikk, Ida dydsetikk (sinnelagsetikk). Lovens ånd: Ida skal tro på tallet og kunne forklare det til en kunde, og en konkurranse skal ikke få kunden til å kjøpe noe hun ikke trenger.

Annonsen er klar til trykk

Påstanden	**Regnet**	Bare tall med regnestykke i skuffen før trykk (§ 3).	BRA
«Godkjent»	**Strøket**	Rammeavtale er ikke godkjenning (§ 7).	BRA
Prisen	**Med mva.**	Ladeboks med montering, timepris 1 112,50 kr med mva. (§§ 8 og 10).	BRA
Trekningen	**Åpen**	Blant alle som ber om befaring, med klare vilkår.	BRA
Grunnen	**Tillit**	Ida skal tro på tallet og kunne forklare det til en kunde.	BRA

NESTE **Mandag går annonsen i trykken, med regnestykket i skuffen.**

JOBB NÅ

samtale i par

8 minutter

HER FINNER DU DEN

Ingen arbeidsbok her. Arket for økta har paragrafene hvis dere trenger dem.

Lovene på din egen arbeidsplass

1 Hva står i tilbudsmalen deres om prisen? Fast pris, prisoverslag eller «ca.»?

2 Hvilket tall i en annonse har dere sett uten dokumentasjon? Hva skulle ligget i skuffen?

3 Når fulgte dere bokstaven, men ikke ånden? En faktura, en overtidsliste, en arbeidsavtale.

Ferdig når

To par deler med klassen.
Hold dere til eksempler fra arbeidsplassen, ikke definisjoner.

Kan Ida skrive «Vi kutter strømregningen din med 40 %» i annonsen?

A Ja

HOLDER IKKE

Åpenbare overdrivelser er lov, som «Oslos hyggeligste elektrikere». «40 %» er et tall om virkning, og det må kunne dokumenteres.

B Nei, ikke ennå

RIKTIG

§ 3: påstander om virkning skal kunne dokumenteres når annonsen publiseres. Ingen har regnet på 40 %, så den kan ikke stå mandag.

C Ja, men

HOLDER IKKE

Dokumentasjonen må finnes ved trykk, ikke når Forbrukertilsynet spør. Å regne etter en klage er for sent.

REGELEN **Påstand om virkning: regnestykket i skuffen før trykk (§ 3). Åpenbar overdrivelse: lov.**

«40 %» kan ikke stå, og ånden krever mer enn loven

§ 3

Dokumentasjonen må finnes når annonsen trykkes. Ingen har regnet på 40 %.

5 av 9

tiltak er ulovlige. Ett er endret siden boka.

Ånden

Ida skal tro på tallet og kunne forklare det til en kunde.

SVARET

Hele kapitlet: hvem står på den andre siden? Det avgjør hvilken regel som gjelder.

Les, øv, og kan du forklare dette?

Les

Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kapittel 20: 20.1–20.1.3 og 20.4–20.6.

Arket for økta, med hele kapitlet.

Øv

Oppgave 2C ferdig.

LØM-appen → Organisasjon og ledelse kapittel 20 → Øv, Prøv og eksamensoppgaven.

Vurder en annonse fra din egen bedrift.

Kan du forklare …

Kravene i §§ 2 og 3.

Urimelig handelspraksis, §§ 6–9.

§ 18 i 2009 og i dag.

Tre etiske retninger, og bokstav mot ånd.

Kilder: Hjertnes, F.: Markedsføring, organisasjon og ledelse for LØM-emnet, kap. 20 (20.1 og 20.4–20.6). Markedsføringsloven (lov 9. januar 2009 nr. 2) og endringen av § 18 (Stortingets lovvedtak 80, 2012–2013). Forbrukertilsynet: veileder om konkurranser (2020). El-guiden 2025. Foto: Unsplash (bram naus, Andreea Avramescu, CHUTTERSNAP, Mathias Reding).